

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Saint-Jérôme 26 février 2015

Région : Laurentides

Dossier : 550137-64-1408

Dossier CSST : 138002159

Commissaire : Isabelle Piché, juge administratif

Membres : Conrad Lavoie, associations d'employeurs
Angèle Marineau, associations syndicales

Étienne Charrette
Partie requérante

et

9196-5905 Québec inc.
Partie intéressée

et

**Commission de la santé
et de la sécurité du travail**
Partie intervenante

DÉCISION

[1] Le 25 août 2014, monsieur Étienne Charrette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 août 2014, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 2 juillet 2014 et déclare que l'emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable dont le revenu annuel est estimé à 21 585,96 \$.

[3] Une audience a été tenue à Saint-Jérôme, le 18 février 2015, en présence du travailleur et de son procureur. La CSST était également représentée. Quant à l'employeur, la compagnie à numéro 91965905 Québec inc., aucune personne désignée ne s'est présentée à l'heure convenue.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l'emploi de préposé au service à la clientèle ne constitue pas un emploi convenable au sens de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi). En conséquence, il demande de retourner le dossier à la CSST pour qu'elle reprenne le processus de réadaptation.

LA PREUVE

[5] Monsieur Charrette occupe le poste d'ouvrier sylvicole débroussailleur pour le compte de l'employeur, soit la coopérative forestière des Hautes-Laurentides (9196-5905 Québec inc.) lorsqu'il est victime d'un accident du travail en date du 14 septembre 2011.

[6] Il se blesse à cette occasion au genou droit et une chirurgie de réparation s'avère nécessaire le 5 juin 2012.

[7] Cette lésion professionnelle est consolidée le 8 octobre 2013 par le chirurgien orthopédiste traitant, le docteur Clermont.

[8] Au Rapport d'évaluation médicale rédigé par ce médecin, les diagnostics retenus sont ceux d'entorse collatérale interne du genou droit, de chondropathie du condyle fémoral interne au genou droit et de syndrome fémoro-patellaire au genou droit.

[9] Il est noté à cet examen que le travailleur porte quotidiennement une orthèse articulée au genou droit.

[10] Au terme d'un examen objectif, le docteur Clermont retient un déficit anatomophysiologique additionnel de 5 % lié à un syndrome fémoro-patellaire, à une atteinte des tissus mous et à une perte d'extension de cinq degrés.

¹ RLRQ, c. A-3.001.

[11] Il désigne également les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter de monter et descendre plusieurs escaliers de façon fréquente ou répétitive.

Éviter de travailler en position accroupie ou à genou.

Éviter de travailler sur les terrains glissants ou accidentés.

Éviter les positions instables, les échelles et les échafaudages.

Éviter de sauter et de courir.

[12] Lors de l'audience, la CSST dépose également une partie de dossier d'un incident antérieur survenu le 14 janvier 2002, lors duquel le travailleur aurait reçu un arbre sur la tête.

[13] Le diagnostic final retenu en lien avec cette lésion professionnelle est une hernie discale D7-D8 droite. Un déficit anatomophysiologique de 2 % est octroyé et des limitations fonctionnelles de classe II sont désignées, soit :

Éviter d'accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

- Travailler en position accroupie;
- Ramper, grimper;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

Éviter les activités qui impliquent de :

- Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
- Monter fréquemment des escaliers;
- Marcher en terrain accidenté ou glissant.

[14] Monsieur Charrette est admis au programme de réadaptation de la CSST avant même la consolidation de sa lésion professionnelle. Le conseiller assigné est monsieur Godin. Le travailleur souligne toutefois que la relation avec ce dernier n'est pas harmonieuse puisque monsieur Godin semble avoir peu d'empathie pour sa condition douloureuse.

[15] En juin 2013, lors d'un appel auprès de madame Bernard, responsable chez l'employeur, cette dernière informe monsieur Godin qu'elle ne reprendra pas le travailleur considérant une fausse déclaration de ce dernier au moment de l'embauche relativement à ses antécédents lombaires.

[16] En juillet 2013, monsieur Godin s'informe auprès du travailleur s'il envisage certaines pistes d'emploi, advenant qu'il ne puisse refaire son emploi d'ouvrier sylvicole. Monsieur Charrette souligne alors un intérêt pour une formation de chauffeur de camion de voirie ou pour un travail en horticulture. Le conseiller lui rappelle alors que l'emploi choisi devra respecter l'ensemble des restrictions fonctionnelles, passées et présentes.

[17] Le mois suivant, le travailleur mentionne à monsieur Godin qu'il songe à rencontrer un conseiller en orientation à la polyvalente. Ce dernier lui indique à ce moment qu'il s'agit d'une bonne idée, mais que la CSST doit être impliquée dans le processus de réadaptation. Il explique au travailleur qu'il ne peut lui assurer qu'une formation sera requise ou autorisée.

[18] Dans les faits, monsieur Charrette témoigne qu'il se rend à la réception de la polyvalente et demande une rencontre avec une conseillère en orientation, mais qu'on lui explique alors qu'une autorisation de la CSST est requise considérant le contexte. Comme monsieur Godin ne donne pas l'accord requis, la démarche ne se réalise pas. À compter de ce moment, le travailleur estime que la CSST ne l'aide pas et qu'il lui est impossible d'avancer dans ces circonstances.

[19] Le 28 août 2013, il est mentionné aux notes évolutives que le travailleur n'a pas fait de nouvelles démarches ni songé à des possibilités d'emploi depuis la dernière conversation. Le conseiller mentionne alors au travailleur qu'à ce stade, il serait intéressant et opportun qu'il envisage des solutions. La possibilité de considérer le travail de signaleur routier est à ce moment proposé par monsieur Godin, travail que monsieur Charrette s'engage à examiner.

[20] Le 1^{er} octobre 2013, à la suite de la réception du Rapport d'évaluation médicale du docteur Clermont, monsieur Godin conclut rapidement à l'impossibilité pour le travailleur de retourner au métier d'ouvrier sylvicole considérant notamment l'exigence liée à cet emploi de franchir des obstacles tels que des souches, des arbres, des roches, des ruisseaux et des terrains détrempés.

[21] En ce qui a trait à la possibilité de reconduire l'emploi convenable de gardien de sécurité déterminé lors du précédent accident du travail, monsieur Charrette s'y oppose fermement rappelant qu'il n'a jamais pu se trouver un emploi dans ce domaine et qu'il juge ses limitations fonctionnelles non respectées par les tâches exigées.

[22] Le dossier du travailleur est conséquemment acheminé à une autre conseillère en réadaptation impliquée dans les processus de réadaptation ailleurs que chez l'employeur concerné par l'incident. Il s'agit de madame Vicky Marseille.

[23] Elle est à l'emploi de la CSST depuis juin 2013, mais a œuvré à titre de conseillère en emploi durant près de quinze ans auparavant.

[24] Cette dernière établit un premier contact téléphonique avec le travailleur le 23 octobre 2013. Elle lui propose alors une rencontre, mais ce dernier signale ne pas avoir les moyens financiers pour se rendre aux locaux de la CSST avant quelques semaines puisque les indemnités reçues servent à nourrir et loger son enfant. Afin d'amorcer cette relation du bon pied et établir un lien de confiance, madame Marseille témoigne qu'elle accepte de reporter la rencontre au mois suivant.

[25] Ainsi, le 21 novembre 2013, le travailleur et sa conjointe se rendent aux bureaux de la CSST pour rencontrer madame Marseille. Le compte-rendu de cette rencontre se lit comme suit :

ASPECT MÉDICAL:

Monsieur a apporté la lettre de décision, concernant le pourcentage d'atteinte permanente, récemment émise par la CSST. T se dit en désaccord avec le montant reçu. T dit que 4000\$ ne peut compenser pour le fait qu'il n'a plus de qualité de vie. T dit que la CSST rit de lui. Appuyée du REM rédigé par Dr Clermont, j'explique au T que le montant est calculé à partir des pourcentages établis par le médecin et d'une grille de calcul. Je lui dis comprendre sa déception de ne pas recevoir un montant plus élevé mais qu'il en est malheureusement ainsi. Je l'informe qu'il est en droit de contester cette décision dans un délais de 30 jours.

ASPECT PROFESSIONNEL:

Je tente d'aborder l'aspect professionnel, ce qui s'avère visiblement un sujet difficile pour le monsieur Charrette. Il m'exprime à plusieurs reprises qu'il ne retournera pas travailler avec des indemnités à respecter de 800\$ par deux semaines. T dit qu'en étant à la maison, il éprouve des difficultés financières avec ce montant. S'il doit en plus payer de l'essence pour ses déplacements et des frais de gardiennage pour son garçon de 4 ans, ça n'a pas de bon sens. Il dit qui n'a pas les moyens de «payer pour aller travailler».

T dit ne pas vouloir faire autre chose que de travailler dans le bois. Il s'agissait pour lui du travail idéal puisque T se dit incapable de travailler avec des collègues ou un supérieur. Il se dit fini puisqu'il ne peut réintégrer cette profession. Je lui mentionne que je suis actuellement assignée à son dossier pour l'accompagner dans sa transition professionnelle. Je lui demande de me faire confiance et de me laisser la chance d'explorer le marché du travail avec lui. T est catégorique, il ne retournera pas travailler à 800\$ par deux semaines et ne veut pas travailler ailleurs que dans le bois.

J'aborde l'emploi convenable d'agent de sécurité déterminé dans son dossier antérieur. T dit ne jamais avoir travaillé dans ce domaine puisqu'il a un casier judiciaire et que cela était connu lors de la détermination de l'EC. Je lui demande s'il a considéré procéder à une demande de pardon. T dit avoir déjà fait le processus mais que la conclusion avait été négative puisqu'il avait une cause alors en cours, pour laquelle il a été blanchi par la suite. Je lui suggère de refaire une demande. T dit ne pas avoir 150\$ à investir là-dessus.

ASPECT PSYCHOSOCIAL:

La rencontre s'est avérée ardue. Monsieur Charrette a adopté un discours offensif, revendicateur et défaitiste. Son comportement non verbal était menaçant. A quelques reprises monsieur Charette a verbalisé vouloir en finir avec la vie si un retour au travail était envisagé par la CSST et qu'il n'allait pas vivre une deuxième fois ce qu'il a vécu lors de son premier événement. J'ai questionné le T à savoir s'il recevait un soutien

psychologique ou s'il désirait recevoir l'aide de son CLSC. T a démontré son non-intérêt et l'a, entre autres, expliqué par le manque d'argent pour se déplacer jusqu'au CLSC

T a la garde complète de son garçon de 4 ans.

T a une conjointe qui ne vit pas avec lui. Cette dernière était présente au rendez-vous et son discours allait dans le même sens que celui de monsieur Charrette, soit que T n'a pas de qualité de vie.

Il ne s'est pas avéré opportun de faire le bilan professionnel de monsieur Charrette dans le cadre de notre rencontre. L'accent a surtout été mis sur l'écoute du T et une tentative d'établir un lien de confiance, si petit soit-il. [sic]

[26] À l'audience, madame Marseille explique que son objectif lors de cette première rencontre est de créer un lien de confiance, elle se montre donc particulièrement à l'écoute. Elle juge nécessaire d'entendre les besoins du travailleur. Elle relate cependant que cette rencontre s'avère difficile, que le travailleur est très revendicateur et défaitiste, tout comme lors de son témoignage. Elle ajoute que le non verbal de ce dernier est intimidant.

[27] Elle rapporte que monsieur Charrette est très mécontent de la base salariale qui a été retenue et qu'il lui fait mention qu'advenant que cette dernière ne soit pas modifiée, il ne retournera pas travailler.

[28] Madame Marseille mentionne qu'en bout de piste, elle ressent une certaine forme de détresse de la part de ce travailleur, raison pour laquelle elle lui propose un soutien d'ordre psychologique. Ce dernier refuse cependant cette proposition.

[29] En fin de rencontre, cette conseillère indique qu'elle espère malgré tout avoir acquis un peu de confiance de la part du travailleur et se lance le défi de vérifier s'il est possible de faire quelque chose relativement à la base salariale. Malheureusement, cela s'avère impossible.

[30] Madame Marseille mentionne que par la suite, elle opte pour les rendez-vous téléphoniques, et ce, bien que ce ne soit pas habituel, le tout afin d'obtenir une certaine forme d'adhésion de la part de monsieur Charrette considérant ses difficultés financières.

[31] Ainsi, le 8 janvier 2014, madame Marseille communique de nouveau avec le travailleur relativement à une demande de remboursement de médicaments. Elle en profite pour aborder avec lui le chapitre de la réadaptation et propose à ce dernier d'établir, de part et d'autre, trois possibilités d'emploi afin de les partager quelques semaines plus tard.

[32] Monsieur Charrette se dit alors ouvert, mais verbalise avoir peu de capacités et signale avoir contacté un avocat afin de connaître ses droits.

[33] Le 28 janvier suivant, la conseillère en réadaptation parvient à entrer en contact avec le travailleur qui verbalise à ce moment vouloir bénéficier d'un soutien en orientation. Madame Marseille signale qu'elle trouve cette idée très intéressante. C'est pour cette raison qu'elle l'invite à utiliser les services du Carrefour Jeunesse Emploi de sa région puisqu'il a 35 ans et que ce service s'adresse précisément à une clientèle âgée de 16 à 35 ans, et permet de quatre à cinq rencontres avec un conseiller en orientation. Elle précise, par ailleurs, au travailleur que lors d'une démarche de réadaptation auprès de la CSST, certaines balises doivent être respectées qu'une conseillère en orientation ne considérera peut-être pas dans sa démarche.

[34] Madame Marseille relate qu'il est très simple d'obtenir des services avec Carrefour Jeunesse Emploi, il suffit de se présenter lorsqu'on appartient à la clientèle cible et de remplir un formulaire. Un rendez-vous est ensuite fixé. Elle ajoute qu'il s'agit d'un service identique à celui offert par Zone-Emploi, sauf qu'à cet endroit, il y a des coûts et la clientèle visée est de 35 ans et plus.

[35] Au surplus, elle ajoute que si le travailleur s'était rendu chez Carrefour Jeunesse Emploi et qu'il y avait eu un quelconque problème, elle aurait accepté sans hésitation de défrayer les coûts de services professionnels à l'externe.

[36] Par la suite, elle fait part au travailleur de ses idées d'emplois, idées tenant compte de l'intérêt de ce dernier pour le travail à l'extérieur, sans supervision constante et en présence de collègues. Elle précise être consciente de l'intérêt du travailleur pour un métier dans la forêt, mais spécifie qu'il s'agit d'une avenue qui n'est plus ouverte en raison des restrictions du travailleur.

[37] Il est donc question des métiers de camionneur classe 3, de chauffeur-livreur de petits colis, de conducteur de chariot élévateur, de commis aux pièces et de signaleur. Pour elle, il ne s'agit pas de choix définitifs, mais plutôt de pistes à envisager pouvant éveiller autre chose.

[38] Monsieur Charrette se montre intéressé par les trois premiers emplois, mais se dit moins attiré par celui de commis aux pièces puisque ce travail demande plus de concentration et l'utilisation de l'informatique. Il ajoute que le métier de signaleur ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.

[39] Madame Marseille souligne au travailleur qu'elle est tenue, en vertu de la loi, de trouver la solution concentrique la plus économique. Elle l'informe qu'elle entend approfondir ses recherches et communiquer avec lui ultérieurement pour convenir d'un emploi convenable à retenir. Elle lui mentionne cependant que si, d'ici là, il réfléchit à d'autres propositions, elle apprécierait qu'il les lui communique.

[40] Quelques mois plus tard, soit le 5 mai 2014, madame Marseille téléphone de nouveau au travailleur. Elle lui demande s'il a réfléchi aux possibilités d'emplois convenables suggérés antérieurement. Il lui répond en avoir discuté avec son avocat et que selon ce dernier, aucun des emplois suggérés ne s'avère réaliste.

[41] On peut ensuite lire ce qui suit :

Je lui parle plus sérieusement de la profession de camionneur sans manutention, qui lui permettrait de travailler seul, sur la route, sans supervision. Toutefois, une courte formation serait nécessaire pour obtenir le permis requis. Puisqu'une mesure de formation est essentielle, son adhésion à cette solution est requise. Il dit vouloir en discuter d'abord avec son avocat.

T n'a rien à me proposer. Je l'invite à poursuivre sa réflexion de son côté. [sic]

[42] Le 29 mai 2014 est la seule fois où monsieur Charrette prend l'initiative de communiquer avec la conseillère assignée à son dossier, mais il le fait en raison d'une problématique financière liée à son chèque d'indemnités de remplacement du revenu.

[43] Madame Marseille en profite de nouveau pour lui demander s'il a poursuivi sa réflexion quant à son avenir professionnel. La teneur de la conversation est la suivante :

Il me dit s'être rendu chez Zone-Emploi et qu'ils ont besoin de mon autorisation pour lui offrir le service. Je confirme ce fait et lui rappelle notre conversation antérieure alors que nous avons convenu qu'il devait se rendre au CJE de sa région, qui offre des services d'orientation gratuits à leur citoyen âgés de 35 ans et moins.

Je demande au T s'il a des suggestions d'emploi convenable. Le T n'en a pas. Je lui fais donc part que considérant les faits, je devrai rendre une décision d'emploi convenable et lui fait part de ses droits de contestation. T ne s'objecte pas. [sic]

[44] Lors de son témoignage, madame Marseille explique qu'elle se questionne sur les intentions du travailleur lorsqu'il lui parle de Zone-Emploi, considérant que quelques mois plus tôt, elle l'invite à se rendre au Carrefour Jeunesse Emploi, mais qu'il n'en fait rien. Elle mentionne avoir l'impression que le travailleur lui remet à ce moment l'entière responsabilité de sa démarche. Elle le ramène donc à leur conversation antérieure et il semble que le travailleur n'argumente pas davantage.

[45] Malgré l'avertissement d'une décision imminente, cette intervenante en réadaptation laisse passer un délai de trois semaines dans l'espoir que le déclic se fasse de la part du travailleur et qu'il démontre de l'intérêt en regard d'un métier.

[46] Le 13 juin 2014, madame Marseille laisse un message au travailleur lui demandant de la rappeler. Il retourne l'appel cinq jours plus tard. Il est question de ce qui suit :

J'explique au T que, comme il l'a certainement observé, je n'ai pas rendu de décision de capacité tel que je l'avait indiqué. Je lui explique ce délais puisque j'approfondi mes recherches afin de déterminer un emploi qui respecte ses limitations mais qui tient compte de sa personnalité (préfère travailler seul, sans supervision).

Je lui propose donc l'emploi de préposé à l'entretien ménager léger. Je lui fait part de mes recherches sur le site du Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics et lui fait la lecture du paragraphe suivant.

Selon le décret, les travaux de classe B les travaux légers (l'entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l'époussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11 34 kg et moins, le lavage des luminaires et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouillée de 340,2 g ou moins et un seau de 12 litres ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitrées et l'entretien léger des salles de toilettes.

Je discute avec lui qu'afin de respecter sa LF concernant la position à genou, il peut utiliser la position du chevalier servant, c'est-à-dire mettre au sol le genou en santé afin de s'appuyer dessus.

Le T se montre intéressé et ouvert à aller de l'avant dans ce sens. Il me questionne sur le salaire et lui réponds que selon le Comité paritaire d'entretien d'édifices publics, les taux horaires pour la classe B, Travaux légers est de 15,98 \$ l'heure.

Je questionne le T à savoir s'il désire un temps de réflexion et en discuter avec son représentant. T me dit qu'il aimerait effectivement en discuter avec son avocat. En raison de l'heure tardive, il dit qu'il l'appellera le lendemain et communiquera avec moi ensuite.

J'ajoute que l'autre emploi convenable réaliste serait celui de caissier. [sic]

[47] Bien que madame Marseille exprime que le travailleur semble intéressé par cette suggestion, ce dernier ne la recontacte pas. Monsieur Charrette souligne pour sa part qu'il se renseigne sur une telle possibilité dans sa région et que le seul poste disponible nécessite des tâches trop exigeantes physiquement comme pelleter, vider des poubelles, puis monter et descendre de nombreux escaliers en l'absence d'ascenseur.

[48] Deux semaines plus tard, madame Marseille tente de nouveau de le contacter, mais se retrouve encore une fois sur la boîte vocale. Elle lui laisse un message détaillé lui demandant de la rappeler afin de connaître le résultat de sa réflexion à la suite de la précédente conversation quant à l'emploi convenable de préposé à l'entretien ménager léger puisqu'elle comprend qu'elle se dirige malheureusement vers la détermination unilatérale d'un emploi convenable.

[49] Le 30 juin, madame Marseille est toujours sans nouvelle du travailleur, elle lui laisse un second message sur sa boîte vocale lui demandant de la rappeler le jour même. Elle l'informe que dans le cas contraire, elle rendra officiellement une décision

de capacité à faire un emploi convenable. Il s'agit donc clairement de l'appel de la dernière chance.

[50] À la note évolutive concernée, il est aussi mentionné qu'elle tente de le rejoindre à l'autre numéro de téléphone qu'elle détient et bien que le message vocal indique un autre nom que celui de monsieur Charrette, elle laisse tout de même un message et ses coordonnées. Ces deux messages demeurent sans réponse.

[51] Madame Marseille détermine en conséquence l'emploi convenable de préposé au service à la clientèle cette même journée.

[52] Au dossier, on retrouve la grille d'analyse suivante, relativement à la détermination de cet emploi :

Démonstration d'emploi convenable

Titre de l'emploi convenable: Préposé au service à la clientèle

Code provenant du C.N.P. : 1453-001

1. Un emploi qui permet au travailleur d'utiliser sa capacité résiduelle:

Selon Repères, la définition de cette profession est :

Personne qui répond aux demandes de renseignements concernant, entre autres, le remboursement ou l'échange de la marchandise, au comptoir du service à la clientèle et au téléphone, en vue d'assurer un bon service après-vente et de satisfaire les clients d'un établissement de vente au détail tel qu'un magasin à rayon.

Selon Repères, les tâches liées à cette profession sont:

Prend des dispositions en vue d'un remboursement ou d'un échange.

Remet une note de crédit pour la marchandise retournée.

Reçoit les paiements en espèces, par carte de crédit ou en paiement direct.

Répond aux demandes de renseignements de la clientèle d'un commerce de vente au détail.

Appelle un membre du personnel pour qu'il fournisse des renseignements supplémentaires.

Se sert d'un système d'intercommunication pour communiquer avec le personnel.

S'occupe des plaintes au sujet des biens et des services qu'offre l'établissement.

Répond au téléphone pour donner des renseignements généraux.

Indique à la clientèle dans quel rayon se situe la marchandise demandée.

Selon Repères, les exigences physiques liées à cette profession sont:

Vision: Être capable de voir de près.

Perception sensorielle: Être capable de communiquer verbalement.

Position corporelle: Être capable de travailler en position assise ET debout ou en marche.

Coordination des membres: Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs.

Force physique: Être capable de soulever un poids jusqu'à environ 5 kg.

Analyse du respect des limitations fonctionnelles du Travailleur :**Dossier antérieur (événement 2002).****Dx: hernie discale D7-D8 droite.**

Limitations fonctionnelles de classe 2 : : Le travailleur doit éviter les activités qui impliquent de :

1. Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg;
 2. Travailler de façon fréquente et répétitive en position accroupie, ramper, grimper;
 3. Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude et subir de vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- Le patient peut monter des escaliers en tout temps;
 - Les conditions extrêmes de terrain glissant ou accidenté sont à proscrire;
 - Les conditions de marches dîtes urbaines sont sans inconvénients chez ce patient.

Dossier actuel :**Dx: Entorse collatérale interne du genou droit, chondropathie condyle fémoral interne au genou droit, syndrome fémoro patellaire au genou droit**

Limitations fonctionnelles:

4. Éviter de monter et descendre plusieurs escaliers de façon fréquente ou répétitive;
5. Éviter de travailler en position accroupie ou à genou;
6. Éviter de travailler sur les terrains glissants ou accidentés;
7. Éviter les positions instables, les échelles et les échafaudages;
8. Éviter de sauter et de courir.

À noter que:

notion de "répétitif" signifie un mouvement qui s'effectue dans une fréquence supérieure à 2 répétitions par minute ou 800 fois/jour sur un quart de 8 heures.

La notion de fréquent signifie qu'un geste ou une tâche est effectuée sur une fréquence de 33% à 67% d'une journée de travail.

1. Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg : Considérant les matériaux utilisés dans le cadre de l'emploi (ordinateur, caisse enregistreuse électronique, téléphone, matériel de bureau usuel), les charges à manipuler ne dépassent pas 5 kg. Advenant la manipulation de charges, cette tâche ne se fera pas de façon répétitive ou fréquente.

2. Travailler de façon fréquente et répétitive en position accroupie, ramper, grimper :

4. Éviter de monter et descendre plusieurs escaliers de façon fréquente ou répétitive :

5. Éviter de travailler en position accroupie ou à genou :

Dans le cadre de son travail, le travailleur n'aura pas à travailler en position accroupie ou à genou, à ramper, à grimper et à monter plusieurs escaliers de façon fréquente ou répétitive. Si tel est le cas, ces gestes seront faits que de façon occasionnelle.

3. Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude et subir de vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale :

Il s'agit d'un emploi sédentaire, s'effectuant principalement debout ou en marche. Le travailleur n'aura pas à effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude.

En aucun temps il ne sera exposé à des vibrations de basse fréquence ou sera sujet à recevoir des contrecoups à la colonne lombaire.

6. Éviter de travailler sur les terrains glissants ou accidentés :

7. Éviter les positions instables, les échelles et les échafaudages :

Cet emploi s'exerce dans des commerces de détails, des magasins à rayon ou des magasins d'alimentation. Il s'agit d'un lieu de travail à l'intérieur, où la température est stable et contrôlée, les surfaces sont toujours planes, propres et sèches. Monsieur Charrette sera donc à l'abri des sols glissants ou accidentés, des positions instables, des échelles ainsi que des échafaudages.

8. Éviter de sauter et de courir :

L'emploi s'exerce en position debout ou en marche, il ne requiert pas de courir.

Compte tenu du caractère sédentaire du poste, les exigences physiques de la profession de préposé au service à la clientèle respectent les limitations fonctionnelles du travailleur.

Les limitations fonctionnelles de monsieur Charrette sont donc respectées.

2. Un emploi qui permet au travailleur, d'utiliser ses qualifications professionnelles:

Selon l'approche concentrique, je suis en mesure de conclure qu'à partir des limitations fonctionnelles émises, le travailleur ne peut refaire son emploi prélesionnel.

De plus, il a été validé auprès de l'employeur qu'il n'y avait pas de possibilité d'emploi pour le travailleur puisqu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée.

Le travailleur a de nombreuses années d'expérience sur le marché du travail qui lui permettent d'occuper un tel emploi. Ses emplois antérieurs demandaient de travailler de façon méthodique, de travailler selon des normes établies, de réaliser des tâches plutôt répétitives, de faire preuve d'autonomie et de patience, aptitudes requises pour l'emploi de préposé au service à la clientèle.

De plus, dans ce type de travail soit préposé à l'accueil et aux renseignements, la formation est offerte en cours d'emploi.

3. Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d'embauche:

Selon le site IMT en ligne d'Emploi-Québec, les perspectives pour la région des Laurentides sont acceptables. C'est-à-dire que considérant l'évolution de la demande de main-d'oeuvre prévue et la situation par rapport au chômage en début de période, les perspectives d'intégration au marché du travail seront satisfaisantes. Bien que les personnes incluses dans ces groupes professionnels feront face à une concurrence importante, elles pourront espérer obtenir un emploi en adoptant une stratégie de recherche d'emploi appropriée.

4. Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité du travailleur :

Cet emploi respecte les limitations fonctionnelles du T et est sécuritaire pour sa santé et sa sécurité.

5. Un emploi approprié:

Considérant le peu de collaboration du travailleur dans le processus d'exploration professionnelle;

Considérant que certaines professions ne pouvaient être retenues puisqu'elles nécessitent une formation ou ne respectent pas les LF du T;

Considérant que le travailleur détient une vaste expérience sur le marché du travail;

Considérant que l'emploi correspond aux capacités résiduelles du T:

Considérant que le salaire retenu de l'emploi convenable est le salaire minimum, soit 21 585,96 \$;

Considérant qu'il sera admissible à une année de recherche d'emploi;

Considérant que cet emploi répond aux critères de l'emploi convenable tels que définis à l'art. 2 de la L.A.T.M.P.

Par conséquent, je peux conclure que l'emploi convenable de préposé à l'accueil et aux renseignements est approprié.

Démonstration du salaire retenu / étude de marché

- Selon IMT en ligne:

le revenu moyen en 2010 est de 37 000,00\$

Pour 2011-2013, le salaire minimum se situe à 10,16\$. Le salaire minimum correspond au premier décile. Ainsi, cela signifierait que 90 % des travailleurs de la distribution gagnent ce salaire ou plus. Cette valeur est un bon indice des salaires d'entrée sur le marché du travail.

Le médian se situe entre 16,88 \$. C'est-à-dire que la moitié des personnes en emploi ont un salaire inférieur au salaire horaire médian et l'autre moitié a un salaire supérieur à celui-ci.

Alors que le salaire maximum se situe entre 26,00\$. Cela signifie que 90 % des personnes en emploi ont un salaire horaire plus faibles. Cette valeur est un bon indice des salaires les plus élevés dans la profession.

-Selon Repères:

en 2012, le salaire minimum moyen se situe entre 10,35\$ et 11,99\$. Alors que le salaire maximum moyen se situe entre 24,00\$ et 26,49\$.

(...)

Commentaires:

Puisque monsieur Charrette ne retournait pas nos appels, nous avons dû rendre une décision unilatérale et n'avons pu lui offrir du soutien en recherche d'emploi.

[53] Lors de son témoignage, madame Marseille explique qu'il est vrai à première vue que l'emploi choisi peut sembler farfelu, elle relate cependant qu'à son avis, il s'agit du choix le plus approprié.

[54] Elle dépose à cet égard un document émanant du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans lequel il est possible de constater une multitude d'emplois liés à celui de commis aux services à la clientèle et à l'information. Par exemple, il est question d'un agent de centre d'appel, d'un commis à l'information touristique, d'un commis aux plaintes ou aux commandes, d'un commis aux renseignements dans un grand magasin, un hôtel ou un hôpital, etc.

[55] Madame Marseille indique qu'au moment où elle se questionne quant à l'emploi convenable à retenir, elle tente d'imaginer le travailleur dans un environnement pouvant le rendre heureux. Elle pense alors à un milieu comme une pourverie, une pépinière, une serre, un bâtiment offrant des services agricoles, un commerce de chasse ou de plein air, un endroit où il est possible de louer des véhicules récréatifs ou encore un relai. Elle affirme qu'elle cherche un compromis entre un emploi qui respecte peut-être un peu moins les intérêts du travailleur, mais qui côtoie, par ailleurs, un environnement qui plaît à ce dernier.

[56] Outre les informations déjà contenues à la grille d'analyse d'emploi convenable, madame Marseille ajoute qu'elle juge le travailleur apte à occuper un tel emploi puisqu'il n'exige qu'une formation en cours d'emploi et que le travailleur a démontré antérieurement une bonne capacité à apprendre et à se concentrer, notamment lorsqu'il a suivi le cours pour devenir agent de sécurité. Au surplus, elle précise que chaque commerce fonctionne en général avec un logiciel maison et que cela fait partie des apprentissages de l'employé en cours d'emploi. Elle considère également que l'anglais dans la région du travailleur ne constitue certainement pas un obstacle pour l'obtention de ce poste.

[57] De manière générale, elle estime que cet emploi permet une certaine forme d'autonomie et exige d'être relativement méthodique, compétences que le travailleur a démontrées posséder dans ses emplois antérieurs et qu'il est possible de transférer.

[58] Sur la question de la possibilité raisonnable d'embauche, elle souligne que les données récentes sont encore plus favorables aujourd'hui dans la région des Laurentides qu'au moment où elle a déterminé l'emploi. Elle souligne, par ailleurs, que le plus important demeure l'attitude du travailleur lorsqu'il se présente chez un employeur potentiel. Il doit être honnête, mais se montrer positif.

[59] En résumé, madame Marseille témoigne qu'il n'existe pas dans le cas précis, de scénario idéal puisque le travailleur ne l'a aiguillé d'aucune façon, elle croit cependant avoir trouvé l'emploi le plus réaliste dans le respect des contraintes légales.

[60] Contre-interrogée sur la raison pour laquelle elle retient un emploi jamais abordé au cours du processus, madame Marseille explique que les pistes explorées lors de la démarche exigent de la formation et donc l'adhésion du travailleur, ce qu'elle n'obtient pas ou encore, après vérification au moment de la sélection finale, s'avèrent inadéquates en regard des balises légales.

[61] Elle affirme, par exemple, que l'emploi de préposé à l'entretien ménager léger ne présente pas en définitive de possibilités raisonnables d'embauche dans la région du travailleur, que l'emploi de caissier est plus limitatif, donc moins approprié en regard des intérêts du travailleur, l'emploi de chauffeur de camion ou de chariot élévateur exige une formation.

[62] Elle déplore de ne pas avoir pu en discuter avec le travailleur, mais il a cessé de la rappeler en juin.

[63] Elle admet, par ailleurs, que cette explication n'est pas relatée avec moult détails dans les notes évolutives et qu'elle aurait pu avoir plus de transparence à cet égard.

[64] Questionnée quant à l'exploration qu'elle réalise relativement à un emploi dans une pourvoirie, madame Marseille indique qu'elle se rend sur le site local d'Emploi Québec et recherche des commerces en lien avec les intérêts du travailleur. Par ailleurs, elle sait pertinemment, pour avoir baigné longtemps dans ce milieu, qu'on retrouve seulement 20 % des offres d'emploi dans les journaux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perspectives, au contraire.

[65] Quant à la nécessité de parler anglais puisque les pourvoiries interpellent plusieurs touristes américains, madame Marseille affirme qu'il n'existe pas de candidat idéal, mais il y a toujours moyen de s'arranger et de surmonter une difficulté si on démontre un minimum de bonne volonté.

[66] Elle précise qu'un employeur évalue en entrevue le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, mais que ce dernier élément est certainement le plus important.

[67] Monsieur Charrette relate pour sa part, lors de l'audience, qu'en terme de formation, il a terminé son secondaire I, puis a fait une équivalence de secondaire III lui ouvrant les portes de la formation professionnelle. Il a également obtenu sa certification à titre d'agent de sécurité lors d'une première réadaptation auprès de la CSST ayant nécessité une formation tant pratique que théorique d'environ trois mois et a réalisé une formation à titre d'ouvrier sylvicole.

[68] En ce qui concerne ses expériences professionnelles, le travailleur indique avoir occupé le poste de « jockey » chez Isuzu Saturn Blainville, avoir été embauché comme ouvrier sylvicole durant quelques années, avoir travaillé comme serrurier, puis comme concierge dans une école, ouvrier de la construction et finalement ouvrier de ferme.

[69] Monsieur Charrette mentionne qu'il a particulièrement apprécié son travail d'ouvrier sylvicole et de ferme, car il n'avait pas de supérieur hiérarchique sur place pour lui rappeler continuellement quoi faire et qu'il jouissait d'une certaine autonomie professionnelle, pourvu qu'il accomplisse ce qu'il avait à faire. Il ajoute qu'il aime être à l'extérieur et faire un travail manuel.

[70] À l'inverse, il n'a pas aimé travailler à titre de concierge puisqu'il n'apprécie pas que tout un chacun puisse lui donner des ordres ou se plaindre à l'égard de son travail. Il indique qu'il gère mal le stress, qu'il a un tempérament agressif, qu'il n'aime pas se faire bousculer et qu'il désire faire les choses à sa manière quand il l'estime à propos. Il ajoute qu'il ne parle pas du tout anglais et qu'il est peu à l'aise avec l'informatique. Il a, par ailleurs, déjà entré des données à l'ordinateur pour la Coopérative, est en mesure d'utiliser Facebook et de jouer à certains jeux.

[71] En contre-interrogatoire, le travailleur convient cependant qu'il a déjà fonctionné en équipe, notamment dans le domaine de la construction, mais soumet qu'il connaissait tous ses partenaires.

[72] Le travailleur rapporte également que dans sa région, il existe très peu d'entreprises ou de commerces d'importance disposant d'un poste spécifique de service à la clientèle. De ce qu'il a pu observer, ce sont les mêmes employés qui réalisent cette tâche et celle de commis de plancher. À cet égard, il nomme Canadian Tire et Home Hardware.

[73] Il affirme également qu'il ne peut faire de longues distances sur la route puisqu'il éprouve alors de la douleur au niveau de son genou. De plus, il porte une orthèse en tout temps et recourt, à l'occasion, à l'utilisation de béquilles lorsqu'il demande trop de force à son corps. Il donne pour exemple que lorsqu'il revient du dépanneur, qui est

situé à deux coins de rue de chez lui, il doit prendre ses béquilles pour monter les seize marches qui mènent à son logement. Il se dit aussi incapable de rester longtemps debout.

[74] Monsieur Charrette indique que l'emploi de préposé au service à la clientèle ne lui convient pas et qu'il ne lui a d'ailleurs jamais été soumis. Il se rappelle cependant avoir dit à madame Marseille de choisir un emploi et qu'au pire il le contesterait.

[75] En ce qui concerne les autres emplois qui ont été suggérés, il mentionne qu'ils ne sont pas non plus adéquats puisqu'ils ne respectent pas ses limitations fonctionnelles ou sa personnalité, tel l'emploi de camionneur, de signaleur ou de caissier.

[76] Au jour de l'audience, le travailleur est toujours incapable de se projeter dans quelque emploi que ce soit. Il évoque la possibilité d'être serrurier, mais seulement un serrurier qui fait des coupes de clés, car il sait pertinemment qu'il ne sera pas en mesure d'installer et de modifier des codes de portes puisqu'il faut s'agenouiller. Il ajoute ne jamais avoir discuté de cette possibilité avec madame Marseille.

[77] Interrogé s'il soumet des idées d'emploi à la CSST, le travailleur signale qu'en raison de l'inaction de la CSST face à ses demandes pour rencontrer un conseiller en orientation, notamment chez Zone-Emploi, il baisse les bras à son tour et juge qu'il ne lui appartient pas d'en faire davantage.

[78] De plus, le travailleur explique qu'il n'entend pas accepter un emploi avec peu de possibilités d'avancement au niveau salarial, puisqu'en considérant les frais de garde pour son fils et les dépenses de déplacement, travailler au salaire minimum équivaldrait à son avis à payer pour aller travailler. Il désire un emploi qui le valorisera, qui le rendra fier aux yeux de ses proches et surtout qui ne plafonnera pas au niveau financier. Il considère qu'un emploi au salaire minimum, c'est un emploi d'étudiant. Il désire un emploi manuel, constructif et qui lui ressemble.

[79] Le 5 novembre 2014, une conseillère en réadaptation laisse un message sur la boîte vocale du travailleur. Elle lui demande de la rappeler, puisqu'elle désire lui offrir un soutien à la recherche d'emploi. Une démarche similaire est réalisée le 21 janvier 2015, mais le travailleur ne retourne aucun de ces messages.

[80] Monsieur Charrette signale que depuis la détermination de l'emploi convenable, il n'est pas retourné au travail et attend plutôt le résultat de son passage devant la Commission des lésions professionnelles. Il n'a pas retourné les appels de la CSST, puisque selon lui, cet organisme ne fait rien pour l'aider. Il donne l'exemple encore une fois de ses demandes pour rencontrer un conseiller en orientation. Il affirme que la CSST ne cherche qu'à lui mettre des bâtons dans les roues. Il revient sur l'attitude de

monsieur Godin et précise, en ce qui concerne madame Marseille, que le système est inadéquat et que lorsqu'on ne dispose pas d'argent, rien n'est fait.

[81] Le travailleur ajoute que de toute façon, depuis novembre, il n'a plus le téléphone et n'a pas jugé nécessaire d'informer la CSST de ce changement de situation.

L'AVIS DES MEMBRES

[82] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime que lors de la détermination d'un emploi convenable, la CSST doit rencontrer certaines obligations de moyens, mais non de résultats absolus. Dans le présent dossier, considérant l'absence de participation de monsieur Charrette au processus de réadaptation, il juge que la CSST était justifiée de procéder unilatéralement et estime que l'emploi choisi respecte l'ensemble des critères légaux.

[83] La membre issue des associations syndicales croit pour sa part qu'il y a lieu d'accueillir la requête du travailleur. Bien qu'elle admette volontiers que ce dernier s'est peu impliqué dans la démarche entreprise et que la CSST a agi adéquatement dans les circonstances, elle est d'avis malgré tout que l'emploi convenable n'est pas approprié compte tenu de la personnalité du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[84] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'emploi retenu de préposé au service à la clientèle constitue un emploi convenable pour le travailleur au sens de la loi.

[85] La notion d'emploi convenable est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **emploi convenable** » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[86] De cette définition, il faut conclure qu'un emploi peut être qualifié de convenable s'il répond aux cinq critères suivants :

- Est approprié;
- permet l'utilisation des capacités résiduelles du travailleur;
- permet l'utilisation des qualifications professionnelles du travailleur;
- présente une possibilité raisonnable d'embauche;
- présente des conditions d'exercice qui ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

[87] L'article 146 de la loi prévoit de plus en cette matière que la préparation et la mise en place par la CSST d'un plan individualisé de réadaptation visant à assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation doivent se faire avec la collaboration de ce dernier.

[88] Dans le présent dossier, il appert que la CSST a choisi de déterminer unilatéralement l'emploi convenable en cause estimant la collaboration du travailleur déficiente.

[89] Le tribunal ne peut qu'être en accord avec cette façon de faire dans le présent dossier considérant l'attitude de désintéressement évident du travailleur et de passivité qu'il a démontrée tout au cours du processus.

[90] Il suffit de rappeler à cet égard les nombreuses fois où madame Marseille a requis du travailleur qu'il soumette certaines suggestions d'emplois, qu'il la rappelle pour lui donner son avis ou encore qu'il se mobilise positivement en se rendant par exemple au Carrefour Jeunesse Emploi, demandes que monsieur Charrette a choisi d'ignorer. L'affirmation du travailleur, tant lors de l'audience qu'à madame Marseille, voulant qu'il ne retournera pas sur le marché du travail avec une base salariale comme celle arrêtée, est aussi fort éloquente.

[91] Il importe de souligner à ce chapitre que le tribunal est peu sensible à l'argument du travailleur pour expliquer son comportement, à savoir que la CSST ne l'a pas autorisé à rencontrer un conseiller en orientation lorsqu'il l'a exprimé ce besoin. L'histoire du dossier démontre plutôt que des alternatives équivalentes ont été proposées, mais que monsieur Charrette a décidé de ne pas s'en prévaloir.

[92] Ceci étant dit, même si la CSST est en droit de procéder à l'identification unilatérale d'un emploi convenable en raison d'un défaut de coopération du travailleur, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit s'assurer de respecter les exigences permettant de qualifier un emploi de convenable au sens de la loi.

[93] La soussignée croit toutefois qu'il y a lieu de moduler ce principe lorsque, comme en l'espèce, le travailleur se livre tellement peu, que l'exercice en cause équivaut pratiquement à un jeu de devinettes. Il est en effet trop facile de ne pas s'investir dans le processus de réadaptation et de réfuter tout ce qui est proposé, mais de ne soumettre aucun indice pouvant ouvrir la porte à une démarche constructive et à un résultat représentatif. Conclure autrement ouvre la porte à un recommencement continu du processus dans la mesure où il suffit au travailleur de contester et d'alléguer que l'emploi choisi ne lui correspond pas.

[94] Il importe de souligner de plus qu'il est loin d'être limpide que l'inertie d'un travailleur au stade de la recherche de solutions d'emplois autorise la CSST à appliquer une suspension d'indemnités en vertu de l'article 142 de la loi ou encore à suspendre ou mettre fin à un plan individualisé de réadaptation en vertu de l'article 183 de la loi puisque ces deux dispositions font référence à l'omission de se prévaloir d'une mesure de réadaptation prévue au plan. Dans une situation comme celle en cause, la CSST dispose en conséquence de peu de moyens pour obtenir une participation active et surtout utile à la détermination de l'emploi convenable.

[95] En l'espèce, le tribunal considère que l'ensemble des balises légales encadrant la détermination d'un emploi convenable est respecté.

[96] En ce qui a trait tout d'abord à l'aspect de l'emploi approprié, le tribunal est satisfait de l'explication apportée par la conseillère en réadaptation voulant que l'emploi de préposé au service à la clientèle constitue certainement le meilleur compromis possible en regard des intérêts de monsieur Charrette.

[97] Il est vrai que ce dernier signale qu'il préfère le travail en forêt puisqu'il jouit alors d'une grande autonomie professionnelle et qu'il ne doit pas composer avec des collègues ou un patron. Ce domaine d'emploi ne lui est malheureusement plus accessible en raison de ses restrictions fonctionnelles et monsieur Charrette n'a d'autre choix que d'en faire son deuil.

[98] C'est en tenant compte de cet intérêt marqué que la conseillère en réadaptation cible un emploi où l'environnement de travail possible rejoint cette passion pour la nature. Il est en effet possible pour le travailleur d'opter pour un emploi de préposé au service à la clientèle dans un commerce rattaché à ce centre d'intérêt.

[99] À cet égard, la soussignée tient à préciser qu'elle ne considère pas cet emploi trop générique du simple fait que de nombreux titres soient rattachés à l'appellation de base. Il s'agit tout simplement de précisions quant à l'environnement de travail possible, alors que l'essentiel de la tâche consiste invariablement à répondre aux demandes de la clientèle.

[100] La Commission des lésions professionnelles juge également, bien que le travailleur indique lors de l'audience qu'il ne se voit pas travailler avec le public considérant son caractère bouillant, que ses expériences professionnelles passées révèlent qu'il en est tout à fait capable. Il suffit à ce sujet de rappeler que le travailleur a occupé le poste de « jockey » chez un concessionnaire automobile, exigeant de lui qu'il véhicule la clientèle, qu'il a travaillé en équipe dans le domaine de la construction et qu'il a aussi été embauché à titre de serrurier, emploi comportant aussi certains contacts avec le public. Il est intéressant de noter d'ailleurs que lors de l'audience, ce dernier métier est le seul qui lui vient en tête, pourvu qu'il n'a pas à installer des codes de portes agenouillés, emploi qui ressemble dans ce contexte drôlement à celui de préposé au service à la clientèle.

[101] En second lieu, le tribunal est d'opinion, à la lumière des exigences physiques déterminées sur la fiche Repères, que l'emploi de préposé au service à la clientèle respecte les limitations fonctionnelles émises tant lors de la blessure au dos, qu'au genou. Il y a lieu de référer, pour cette partie, à la grille d'analyse de la CSST reproduite en preuve.

[102] La soussignée considère au surplus, bien que ces éléments ne sont pas retenus à titre de restrictions fonctionnelles, que le port d'une orthèse par le travailleur ou encore l'utilisation occasionnelle de béquilles à la suite de certains efforts ne constituent pas des obstacles à la réalisation des tâches professionnelles concernées.

[103] Enfin, il importe de mentionner que l'observation rapide du travailleur de ce que constitue cet emploi dans un Canadian Tire, sans qu'il ne se soit renseigné concrètement auprès d'une personne responsable de ce magasin, ne présente aucune valeur probante.

[104] En ce qui concerne les qualifications professionnelles, la Commission des lésions professionnelles estime, puisque l'emploi déterminé n'exige qu'une courte formation en emploi, que monsieur Charrette est apte à occuper cet emploi puisqu'il a démontré dans le passé une capacité intéressante d'apprentissage à diverses occasions. Citons notamment la certification visant à devenir agent de sécurité ou encore le suivi d'une formation pour devenir ouvrier sylvicole.

[105] Pour ce qui est de l'habileté du travailleur à utiliser un ordinateur, le tribunal constate qu'il ne s'agit pas d'une exigence répertoriée et qu'au surplus, le travailleur a déjà procédé à de l'entrée de données pour un employeur antérieur et qu'il est à l'aise avec certaines plateformes informatiques comme Facebook, nécessitant un minimum de capacité en ce domaine.

[106] Enfin, en ce qui concerne la maîtrise de l'anglais, le tribunal convient que dans la grande région Métropolitaine un tel atout est certainement prisé, mais qu'il en va tout autrement dans une région comme celle où habite le travailleur. De plus, il y a lieu de rappeler que le fardeau de la preuve appartient ici au travailleur et que ce dernier n'a soumis aucune preuve permettant de conclure à la nécessité de cette qualification.

[107] Pour ce qui est de la possibilité raisonnable d'embauche, le tribunal se réfère encore une fois aux statistiques d'emploi favorables qui ont été soumises par la CSST, et ce, dans la mesure où le travailleur n'a fait aucune démarche de recherche d'emploi permettant de conclure à l'inexactitude de ces dernières ou de démontrer qu'il est un candidat non concurrentiel compte tenu de sa globalité.

[108] Finalement, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que l'emploi arrêté, considérant l'ensemble de la preuve, présente des conditions d'exercice qui ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

[109] Pour ce qui est du salaire déterminé, il n'y a pas lieu de s'y arrêter puisqu'il n'est pas remis en question et que de toute façon, il s'agit du salaire minimum.

[110] En dernier lieu, la soussignée tient à mentionner qu'elle a effectivement été en mesure de constater une certaine forme de détresse de la part du travailleur lors de son témoignage et trouve en ce sens malheureux que ce dernier ait refusé l'aide qui lui était proposée au niveau psychologique et l'opportunité qui s'offrait à lui de participer activement à sa réorientation professionnelle, ce qui lui aurait permis d'être satisfait du résultat obtenu.

[111] Considérant l'ensemble de ces éléments, le tribunal conclut que l'emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Étienne Charrette, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 août 2014, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l'emploi de préposé au service à la clientèle est un emploi convenable au sens de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*.

Isabelle Piché

M^e Ronald Rodrigue
Représentant de la partie requérante

M^e Mathieu Laporte
Slythe, Blaisel, Laporte & associés
Représentant de la partie intéressée

M^e Josée Blain-Landreville
Vigneault, Thibodeau, Bergeron
Représentante de la partie intervenante